

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 650/2538

ธนาคารเอเชีย จำกัด

โจทก์

นางชลทิพย์ ศรีวรวิทย์หรือสุจิจันทร์

รัตน์ กับพวก

จำเลย

นายจารุวัตร สุจิจันทร์รัตน์ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 137) ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้ง
สองเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14 ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 135,134) ชั้นอุทธรณ์
จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์
ทรัพย์ของจำเลยที่ 2 เด็ดขาดแล้วเป็นอำนาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงาน พินิจ
ทรัพย์ที่จะเข้าจัดการกิจการและทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ต่อไปตามวิธีการที่บัญญัติไว้
โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติ ล้มละลาย จำเลยที่ 2 จะมาขอให้ระงับการดำเนินการ
ของ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในระหว่างอุทธรณ์ไม่ได้ ให้ยกคำร้อง (อันดับ 122)

คำสั่ง ในคดีล้มละลายเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลย เด็ดขาดแล้วก็
เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะ เข้าจัดการทรัพย์สินของจำเลยต่อไป
ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 จำเลยที่ 2 จะมาขอ

ทุเลการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 231 ดังเช่น คดี
แพ่งธรรมดาหาได้ไม่ ยกคำร้อง

คำสั่ง ในคดีล้มละลายเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลย เด็ดขาดแล้วก็เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะ เข้าจัดการทรัพย์สินของจำเลยต่อไปตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 จำเลยที่ 2 จะมาขอทุเลการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 231 ดังเช่น คดีแพ่งธรรมดาหาได้ไม่ ยกคำร้อง

(จิระ บุญพจนสุนทร-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>